

Termos de serviços Directnuv

Seja bem-vindo à DIRECTNUV, o seu sistema para monitoramento de câmeras em nuvem

Última atualização feita em 13 abril de 2024

1. ACEITAÇÃO DO TERMO DE SERVIÇO

Este documento de Termos de Serviço ("TERMO") é um acordo legal entre você, pessoa física ou jurídica, e a DIRECT DATA TECHNOLOGY LTDA ("DIRECTNUV"), uma empresa regularmente registrada no Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº 51.567.149/0001-98, razão social: DIRECT DATA TECHNOLOGY LTDA, situada no Logradouro: R. AIMIRIM, Número: 122, CEP: 45810-000, Complemento: LOJA 4, Bairro: PARAISO DOS PATAXOS – SEDE, Município: PORTO SEGURO, UF: BA, com endereço eletrônico, contato@directnuv.com.br, sendo uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços online, denominada DIRECTNUV.

Ao acessar as páginas ou quaisquer serviços da DIRECTNUV e, ao clicar em "Eu aceito", você manifesta a sua concordância com estes termos e condições ("Termos de Serviço"), assim como concorda com a política de privacidade da DIRECTNUV, localizado em nosso sistema, incorporado ao presente como referência. Se você não concordar com algum destes termos, não deverá utilizar o Serviço.

Quanto à capacidade para aceitar os Termos de Serviço, você afirma ser maior de 18 (dezoito) anos ou ser menor emancipado, ou estar de posse de autorização legal dos pais ou de tutores, e plenamente capaz de consentir com os termos, condições, obrigações, afirmações, representações e garantias descritas nestes Termos de Serviço, obedecê-los e cumpri-los. Se for utilizar o Serviço em nome de uma empresa, você declara para a DIRECTNUV que tem autoridade para vincular o negócio e que sua aceitação destes Termos de Serviço será tratada como aceitação por essa empresa, conforme cadastro realizado no Serviço.

Ao utilizar o Serviço, mesmo que parcialmente ou a título de teste, você estará vinculado ao presente TERMO, concordando com suas disposições, principalmente em relação ao CONSENTIMENTO PARA O ACESSO, COLETA, USO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E TÉCNICAS DE PROTEÇÃO às informações pela DIRECTNUV, necessárias para a integral execução das funcionalidades ofertadas pelo Serviço.

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

A DIRECTNUV fornece os serviços de armazenamento em nuvem para câmeras de segurança residenciais, comerciais e governamentais. Bem como, monitoramento remoto de imagens de câmeras através de plataforma web e aplicativos móveis.

A plataforma contempla Planos de assinatura mensal com capacidades de armazenamento variadas, de 1 a 30 dias e também, resoluções variadas de SD a FHD. Possui tecnologia de ponta baseada totalmente na nuvem, eliminando a necessidade de sistemas tradicionais como DVR/NVR. Além de Inteligências Artificiais na plataforma para integração com câmeras de segurança, como Leitura de Placa de Veículo, Sensor de Presença, Ausência, Contagem de Pessoas com Mapa de Calor, Detecção de Veículos Frequentes, Detecção de Pessoa Suspeita Anormal.IA (alertas gerados quando é detectado uma anormalidade no que é o padrão de comportamento de elementos aprendido pela inteligência artificial), Detecção de Movimento, Detecção de Veículo Suspeito, Detecção de Aglomeração, e outros...

Com a DIRECTNUV o usuário poderá monitorar a área em tempo real, detectar atividades suspeitas e agir rapidamente em caso de emergência, além de outros pontos como:

A prevenção de crimes: A presença visível das câmeras pode dissuadir atividades criminosas, tornando o local mais seguro.

Vigilância remota: Os usuários podem acessar as imagens das câmeras de qualquer lugar com acesso à internet, permitindo monitoramento mesmo quando estão ausentes.

Registro de eventos: As gravações das câmeras podem servir como evidência em caso de incidentes, facilitando investigações e processos legais.

Gerenciamento de emergências: Em situações de emergência, como incêndios ou invasões, as câmeras podem ajudar na evacuação segura do prédio e no direcionamento de recursos de socorro.

Monitoramento de entregas: É possível acompanhar a entrega de pacotes e correspondências, garantindo que sejam recebidos com segurança.

Estes Termos de Serviço se aplicam a todos os usuários do Serviço, inclusive os usuários que também contribuem com Conteúdo no Serviço. “Conteúdo” inclui texto, programas, scripts, gráficos, fotos, sons, músicas, vídeos, combinações audiovisuais, recursos interativos e outros materiais que você pode ver, ter acesso, ou contribuir para o Serviço. O Serviço inclui todos os aspectos da DIRECTNUV, inclusive, mas não se limita a todos os produtos, programas e serviços oferecidos pela DIRECTNUV e outros aplicativos.

Você aceita sua única responsabilidade por qualquer material, incluindo, mas não restrito a dados gráficos, fotográficos e vídeos fornecidos à DIRECTNUV ou publicados na internet usando a DIRECTNUV, que está sujeito a direitos autorais ou aos regulamentos locais do país do uso.

O Serviço pode conter links para websites de terceiros que não pertencem, nem são controlados pela DIRECTNUV. A DIRECTNUV não tem controle e não assume responsabilidade pelo conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de qualquer site de terceiros. Ao usar o Serviço, você expressamente isenta a DIRECTNUV de toda e qualquer responsabilidade derivada do seu uso de qualquer site de terceiros. Consequentemente, o aconshamos a ter ciência ao utilizar o Serviço, ler os termos e condições e a política de privacidade de todos os outros sites que você visitar.

O acesso à DIRECTNUV pode ser feito por meio de aplicativo para celulares Android, iOS ou navegador de internet, podendo depender o bom funcionamento da Plataforma e a disponibilidade de suas funcionalidades das características das câmeras, dos aparelhos eletrônicos e da conexão do Usuário com a internet.

Você também entende e concorda que o Serviço pode incluir certas comunicações da DIRECTNUV, como avisos de serviço, mensagens administrativas, que essas comunicações são consideradas parte da DIRECTNUV e que você não poderá optar por não as receber, conforme relacionados na política de privacidade. A menos que seja explicitamente estabelecido o contrário, quaisquer novos recursos que aumentem ou aprimorem o Serviço atual estarão sujeitos aos Termos de Serviço.

Você entende e concorda que o Serviço é fornecido “como está” e que a DIRECTNUV não assume qualquer responsabilidade pela correção de tempo, exclusão, entrega incorreta ou falha em armazenar quaisquer configurações de comunicação ou personalização do usuário. Você é

responsável por obter acesso ao Serviço e esse acesso pode envolver taxas de terceiros (como o provedor de serviços de internet). Você é responsável por essas taxas, incluindo as taxas associadas ao Serviço. Além disso, você deve fornecer e é responsável por todo o equipamento necessário para acessar o Serviço.

Sob nenhuma circunstância o armazenamento e a transmissão de materiais pornográficos de qualquer forma serão permitidos através dos servidores da DIRECTNUV. Você reconhece que o serviço só pode ser usado para propósitos legais. Qualquer informação incluindo, mas não restrita a gráfico, imagem, fotografia, texto em violação de qualquer regulamento internacional incluindo, mas não restrito a material que seja obsceno, indecente, considerado ilegal, ameaçador, prejudicial (incluindo qualquer transferência de vírus de computador), direitos autorais, segredo comercial, é proibido se o cliente estava ciente do conteúdo, material e/ou das leis pertinentes ao material.

Os dados das câmeras são criptografados de ponta a ponta, sendo exibidos apenas quando ambas as partes tem protocolo válido. O controle de acesso é feito via atribuição por níveis de permissão, com autenticação multiplofator.

Os metadados hora, local e configurações da câmera são coletados e criptografados e armazenados no sistema por 30 dias. Seu uso fica especificamente restrito pelo sistema para parametrização e organização das informações.

Os logs de segurança são armazenados por um período de 30 dias, podendo ser solicitados para fins legais a qualquer momento. Ficando reservado os seus direitos de acesso para investigações de segurança e para empresas regulatórias.

A DIRECTNUV se reserva o direito de limitar a transferência de dados, se necessário, por qualquer motivo.

Você reconhece que será o único responsável por qualquer violação da lei internacional com relação ao carregamento remoto de informações de qualquer tipo nos servidores/computadores da DIRECTNUV, para visualização ou download, ou por terceiros. A DIRECTNUV manterá o direito de suspender e/ou rescindir qualquer serviço remoto que considerem estar em violação do Direito nacional e Internacional ou que seja de natureza prejudicial, ameaçadora ou julgada como incluindo, mas não se restringindo ao material que é obsceno, indecente, injurioso e/ou que violem direitos autorais e/ou qualquer lei ou regulamento internacional.

Você reconhece sua única responsabilidade em relação a qualquer reclamação de terceiros alegando qualquer violação de direitos de qualquer tipo devido à transmissão de qualquer informação visualizada pelo usuário e deve incluir qualquer violação de direitos sob a lei internacional e/ou regulamento e como tal, concorda em pagar à DIRECTNUV quaisquer custos incorridos na defesa de qualquer ação movida por uma terceira parte decorrente de tais reclamações.

Você mantém todos os direitos de propriedade sobre seu Conteúdo. Entretanto, ao enviar o Conteúdo à DIRECTNUV, você, pelo presente, cede à DIRECTNUV licença mundial, não exclusiva, isenta de royalties, passível de ser sublicenciada e transferida, para usar, reproduzir, distribuir, preparar trabalhos derivados, exibir e executar o Conteúdo em conexão com o Serviço, inclusive, mas sem se limitar a atividades de promoção e redistribuição parcial ou total do Serviço (e trabalhos derivados) em qualquer formato de mídia e através de qualquer canal de mídia. Você também cede a todos os usuários do Serviço uma licença não-exclusiva para acessar o seu

Conteúdo por meio do Serviço, e para usar, reproduzir, distribuir, exhibir e executar tal Conteúdo conforme permitido pelas funcionalidades do Serviço e de acordo com estes Termos de Serviço. As licenças acima cedidas por você irão encerrar dentro de um tempo comercialmente razoável após a remoção ou exclusão do Serviço.

A DIRECTNUV não endossa qualquer Conteúdo enviado para o Serviço por qualquer usuário ou licenciante ou qualquer opinião, recomendação ou conselho ali expresso e a DIRECTNUV renuncia expressamente toda e qualquer responsabilidade ligada ao Conteúdo. A DIRECTNUV não permite atividades que violem os direitos autorais, nem os direitos de propriedade intelectual em seu Serviço e removerá todo o Conteúdo quando devidamente notificado de que tal Conteúdo infringe o direito de propriedade intelectual de qualquer outra pessoa. A DIRECTNUV se reserva o direito de remover o Conteúdo sem prévio aviso.

3. SUAS OBRIGAÇÕES DE REGISTRO

Em consideração ao seu uso do Serviço, você declara que é maior de idade para formar um contrato vinculativo e não é uma pessoa impedida de receber serviços sobre a jurisdição aplicável. Você também concorda em: (a) fornecer informações verdadeiras, precisas, atuais e completas sobre você, conforme solicitado pelo registro do Serviço ou outros formulários (os "Dados de Registro") e (b) manter e atualizar prontamente os Dados de Registro para mantê-los verdadeiros, precisos, atuais e completos. Se você fornecer qualquer informação que seja falsa, imprecisa, não atual ou incompleta, ou se a DIRECTNUV tiver motivos razoáveis para suspeitar que essas informações são falsas, imprecisas, não atualizadas ou incompletas, a DIRECTNUV tem o direito de suspender ou encerrar sua conta e recusar todo e qualquer uso atual ou futuro do Serviço (ou qualquer parte dele).

O Usuário declara que forneceu informações verídicas, completas e atualizadas, conforme solicitado no cadastro inicial para uso da Plataforma, não estando a DIRECTNUV obrigada a fiscalizar ou controlar a veracidade das informações fornecidas. O Usuário responsabiliza-se, civil e criminalmente, pela veracidade das informações prestadas à DIRECTNUV.

A DIRECTNUV compromete-se a solicitar as seguintes informações ao Usuário para realizar o cadastro: Nome completo, CPF ou CNPJ em caso de Pessoa Jurídica, Telefone, E-mail, Data de Nascimento, Endereço completo: Logradouro, Número, Bairro, CEP, Cidade e Estado.

Em caso de Usuário Pessoa Física, somente as pessoas que tenham plena capacidade legal estão autorizadas a se cadastrar na Plataforma. Pessoas que não gozem dessa capacidade, dentre estas os menores de idade, deverão estar assistidos por seu representante legal, caso contrário, poderão ser impossibilitados de realizar o cadastro. Em caso de pessoa jurídica as informações de cadastro do Usuário deverão ser prestadas por representante legal devidamente investido nos poderes para tal.

O Usuário será o único responsável pela guarda da senha de acesso à Plataforma, sendo que a DIRECTNUV não se responsabiliza por qualquer dano que resulte da divulgação da senha do Usuário a terceiros.

O cadastro do Usuário é pessoal e intransferível, sendo vedada a transferência, cessão, comodato ou qualquer tipo de empréstimo, por qualquer forma, do cadastro do Usuário a terceiros.

Em caso de verificação de quaisquer irregularidades, inadimplemento no pagamento, ou quaisquer outras ocorrências, a DIRECTNUV solicita que o Usuário entre em contato por meio dos canais de atendimento.

4. CONTA, SENHA E SEGURANÇA

Para você acessar a plataforma DIRECTNUV é necessário que você realize o cadastro com seus dados, bem como escolha sua senha, e adicione uma foto. Você é o único responsável por manter a confidencialidade da senha e da conta e é totalmente responsável por todas as atividades que ocorrem sob sua senha ou conta.

Você concorda em (a) notificar imediatamente a DIRECTNUV de qualquer uso não autorizado de sua senha ou conta ou qualquer outra violação de segurança, e (b) garantir que você saia da sua conta no final de cada sessão. A DIRECTNUV não pode e não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do seu incumprimento nesta Seção 5.

A DIRECTNUV assegura que informações sensíveis dos usuários, como senhas e informações de pagamento, assim como, imagens da câmera sejam protegidas por meio de práticas de segurança adequadas, como criptografia e medidas de MFA e 2FA.

A DIRECTNUV comprometer-se a cumprir padrões reconhecidos de segurança da informação, como o ISO, e fornece informações sobre as medidas de segurança implementadas pela plataforma.

5. CONDUTA DO USUÁRIO

Você entende que todas as informações, dados, textos, vídeos, fotografias, gráficos, mensagens, tags ou outros materiais ("Conteúdo"), publicados ou transmitidos de forma privada, são de exclusiva responsabilidade da pessoa de quem esse Conteúdo se originou. Isso significa que você, e não a DIRECTNUV, é inteiramente responsável por todo o Conteúdo que você carrega, publica, transmite ou disponibiliza de outro modo através do Serviço.

A DIRECTNUV não controla o Conteúdo postado pelo uso do Serviço e, como tal, não garante a precisão, integridade ou qualidade desse Conteúdo. Você entende que, ao usar o Serviço, você pode estar exposto a Conteúdo que é ofensivo, indecente ou censurável. Sob nenhuma circunstância a DIRECTNUV será responsável, de qualquer forma, por qualquer Conteúdo, incluindo, mas não limitado a quaisquer erros ou omissões em qualquer Conteúdo.

Você concorda em não usar o Serviço para:

1. carregar, publicar, enviar por e-mail, transmitir ou disponibilizar qualquer Conteúdo que seja ilegal, prejudicial, ameaçador, abusivo, assediante, tortuoso, difamatório, vulgar, obsceno, invasivo da privacidade de outrem, odioso ou racial, etnicamente ou de outra forma censurável;
2. prejudicar os menores de qualquer forma;

3. forjar cabeçalhos ou manipular identificadores de forma a disfarçar a origem de qualquer Conteúdo transmitido através do Serviço;
4. carregar, publicar, enviar, transmitir ou disponibilizar qualquer Conteúdo que não tenha o direito de disponibilizar sob qualquer lei ou em relações contratuais (como informações privilegiadas, informações confidenciais ou divulgadas como parte de relações de trabalho ou em acordos de não divulgação);
5. carregar, publicar, enviar, transmitir ou disponibilizar qualquer Conteúdo que viole qualquer patente, marca registrada, segredo comercial, direitos autorais ou outros direitos de propriedade de qualquer parte;
6. carregar, publicar, enviar, transmitir ou disponibilizar qualquer publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais promocionais, "lixo eletrônico", "spam", "esquemas de pirâmide" ou qualquer outra forma de solicitação, exceto nessas áreas que são designados para tal finalidade;
7. carregar, publicar, enviar, transmitir ou disponibilizar qualquer material que contenha vírus de software ou qualquer outro código de computador, arquivos ou programas projetados para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware ou equipamento de telecomunicações;
8. interferir ou interromper o Serviço ou servidores ou redes conectadas ao Serviço, ou desobedecer a quaisquer requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentos das redes conectadas ao Serviço;
9. violar intencionalmente ou involuntariamente qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional aplicável, e quaisquer regulamentos que tenham força de lei;
10. perseguir ou de outra forma assediar outro;
11. coletar ou armazenar dados pessoais sobre outros usuários em conexão com a conduta proibida e atividades estabelecidas nos parágrafos acima.

Você reconhece que a DIRECTNUV pode ou não pré-visualizar o conteúdo, mas a DIRECTNUV e seus designados devem ter o direito (mas não a obrigação), a seu exclusivo critério, de pré-visualizar, recusar ou remover qualquer Conteúdo que esteja disponível através do Serviço. Sem limitar o que precede, a DIRECTNUV e seus designados devem ter o direito de remover qualquer Conteúdo que viole os Termos de Serviço ou de outra forma censurável. Você concorda que deve avaliar e suportar todos os riscos associados ao uso de qualquer Conteúdo, incluindo qualquer dependência da precisão, integridade ou utilidade de tal Conteúdo.

Você reconhece, aceita e concorda que a DIRECTNUV pode acessar, preservar e divulgar as informações e o Conteúdo da sua conta, se necessário para fazê-lo por lei ou de boa-fé, de que tal preservação ou divulgação de acesso é razoavelmente necessária para: (a) cumprir o processo legal ; (b) fazer cumprir os Termos de Serviço; (c) responder às alegações de que qualquer conteúdo viola os direitos de terceiros; (d) responder aos pedidos de atendimento feitos por autoridades policiais; ou (e) proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal da DIRECTNUV, seus usuários e o público.

Você entende que o processamento e transmissão técnica do Serviço, incluindo seu Conteúdo, podem envolver (a) transmissões em várias redes; e (b) mudanças para conformidade e adaptação aos requisitos técnicos de conexão de redes ou dispositivos.

Você entende que o Serviço e o software incorporados no Serviço podem incluir componentes de segurança que permitem que os materiais digitais sejam protegidos e que o uso desses materiais esteja sujeito às regras de uso estabelecidas pela DIRECTNUV e/ou provedores de conteúdo que fornecem conteúdo ao Serviço. Você não pode tentar anular ou contornar nenhuma das regras de uso incorporadas no Serviço. Qualquer reprodução, publicação, distribuição ou exibição pública não autorizada dos materiais fornecidos no Serviço, no todo ou em parte, é estritamente proibida.

O Usuário reconhece e concorda que a DIRECTNUV apenas realiza uma verificação prévia dos Usuários cadastrados em sua base de dados por meio da análise de informações e documentações prévias básicas exigidas no momento do cadastro e relacionadas no presente Termo, não se responsabilizando pelos atos de seus Usuários.

O Usuário compromete-se a não produzir ou veicular na Plataforma qualquer conteúdo que contenha violência, pornografia, dano à imagem ou seja de qualquer forma ilícito ou contrário à moral e aos bons costumes, reconhecendo sua responsabilidade exclusiva sobre tais atos e suas consequências.

Os Usuários reconhecem que a DIRECTNUV não possui qualquer obrigação de verificar a veracidade das informações por eles fornecidas.

6. REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

Você deverá pagar à DIRECTNUV e uma assinatura de acordo com o plano de Serviço escolhido e de acordo com a periodicidade definida entre as opções de pagamento disponibilizadas a Você no ato da contratação ("Assinatura"). Você poderá realizar o pagamento via gateway de pagamento usando cartões de crédito, débito ou PIX.

Você poderá, ainda, contratar funcionalidades adicionais que serão cobradas durante o período que as mesmas estiverem disponíveis à Você.

A falta de pagamento de quaisquer valores nas respectivas datas de vencimento não acarretará na rescisão automática do Termo, mas causará a suspensão de acesso ao Serviço até que as pendências financeiras tenham sido regularizadas. O acesso ao Serviço somente será restabelecido após a identificação pela DIRECTNUV do pagamento integral de todos os valores devidos enquanto o mesmo esteve suspenso.

Esse prazo dependerá dos meios de pagamento e respectivo prazo de compensação. Caso você não resolva a pendência financeira no prazo de 30 (trinta) dias contados do vencimento do valor não pago, a DIRECTNUV se reserva o direito de rescindir o presente Termo e apagar de forma definitiva e irrecuperável todas as informações por você lançadas no Serviço e/ou que por ventura estejam armazenadas no Serviço, sem aviso prévio adicional.

O valor da Assinatura mensal está com tributos inclusos. Na ocorrência de criação de novos tributos e/ou majoração de alíquotas, os valores das Assinaturas serão atualizados para contemplar tais majorações, na medida em que tais tributos passarem a incidir sobre o faturamento da DIRECTNUV.

De acordo com o plano de Serviços contratado por você, a DIRECTNUV manterá o backup do Conteúdo de vídeo de acordo com a periodicidade definida no Plano de Serviços. Ultrapassado a periodicidade de backup do Plano de Serviço contratado ou mesmo em caso de término ou rescisão deste Termo, a DIRECTNUV eliminará de sua base de dados todo o Conteúdo, não podendo recuperá-los.

A DIRECTNUV manterá somente os dados necessários para fins de comprovação legal do relacionamento estabelecido entre as partes, por prazo não superior ao necessário.

A DIRECTNUV se reserva o direito de modificar, aumentar, incluir ou eliminar tarifas vigentes a qualquer momento ou realizar promoções e outras formas transitórias de alteração dos preços praticados. Tais alterações não vigorarão em relação a negociações e serviços já iniciados ao tempo em que aquelas forem publicadas. Para estes, os Termos valerão com a redação anterior até o final do período contratado pelo Usuário, quando então serão atualizados.

A DIRECTNUV se reserva o direito de tomar as medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes para o recebimento dos valores devidos. Na hipótese de haver cancelamento, o Usuário poderá usufruir dos serviços até o fim do prazo contratado, cujo pagamento já tenha sido realizado.

A DIRECTNUV não se responsabilizará por erros do Usuário em razão da não conferência dos valores cobrados por meio dos sistemas de pagamento, sendo o Usuário o único responsável por este processo.

A DIRECTNUV não será responsável pelo reembolso de valores a Usuários em virtude de quaisquer erros decorrentes de falha ao digitar valores, falha do Usuário ao conferir os valores ou contratar serviços e/ou quaisquer outros eventos que não sejam de exclusiva responsabilidade da Contratada nos pagamentos efetuados por meio da Plataforma.

7. INDENIZAÇÃO

Você aceita liberar de qualquer responsabilidade e manter isenta a DIRECTNUV e seus executivos, diretores, funcionários e agentes de qualquer reclamação, demanda, perda, responsabilidade e gasto (incluindo, a título enunciativo e não taxativo, os honorários de advogados) que surjam ou se relacionem com: (i) seu uso do sistema da DIRECTNUV ou os serviços obtidos através do seu uso do sistema, incluindo qualquer conteúdo transmitido ou recebido por você, ou o acesso ou uso do sistema da DIRECTNUV um terceiro com o seu nome de usuário e senha; (ii) seu descumprimento ou violação de qualquer um destes Termos ou de leis, normas ou regulamentações aplicáveis (incluindo, a título enunciativo e não taxativo, as leis em matéria impositiva ou profissional); (iii) o uso do seu Conteúdo por parte da DIRECTNUV; o (iv) sua violação de direitos de terceiros, incluindo Freelancers e Usuários.

8. MODIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DO SERVIÇO

A DIRECTNUV reserva-se o direito, a qualquer momento e de tempos em tempos, de modificar ou interromper, temporariamente ou permanentemente, o Serviço (ou qualquer parte dele) com ou sem aviso prévio. Você concorda que a DIRECTNUV não será responsável perante você ou qualquer terceiro por qualquer modificação, suspensão ou descontinuação do Serviço.

Você concorda que a a DIRECTNUV pode, em determinadas circunstâncias e sem aviso prévio, encerrar imediatamente sua conta na DIRECTNUV em decorrência de (a) violações dos Termos de Serviço, política de privacidade ou outros acordos ou diretrizes incorporados, (b) pedidos por parte de autoridades policiais ou outras agências governamentais, (c) pedido por você a eliminação de contas iniciadas, (d) descontinuação ou modificação de material no Serviço (ou qualquer parte dele), (e) problemas técnicos ou de segurança inesperados, (f) períodos prolongados de inatividade, (g) participação por você em fraudes ou atividades ilegais, e/ou (h) não pagamento de quaisquer taxas devidas por você em conexão com os Serviços.

A rescisão da sua conta na DIRECTNUV inclui (a) a remoção do acesso a todas as ofertas dentro do Serviço, (b) a exclusão de sua senha e todas as informações, arquivos e conteúdo relacionados associados ou dentro de sua conta (ou qualquer parte dela), e (c) a restrição de uso adicional do Serviço. Além disso, você concorda que todas as rescisões devem ser feitas no exclusivo critério da DIRECTNUV e que a DIRECTNUV não será responsável perante você ou qualquer terceiro por qualquer rescisão de sua conta em decorrência dos motivos apresentados acima.

As partes poderão resilir o Contrato a qualquer momento mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 dias.

Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito por qualquer das Partes, a qualquer tempo, na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:

insolvência, falência, dissolução, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação judicial ou extrajudicial da outra Parte.

9. DIREITOS DE PROPRIEDADE DA DIRECTNUV

Você reconhece e concorda que o Serviço e qualquer software necessário usado em conexão com o Serviço ("Software") contém informações proprietárias e confidenciais que estão protegidas pela propriedade intelectual aplicável e outras leis. Você ainda reconhece e concorda que o Conteúdo contido nos anúncios ou informações do patrocinador apresentado por você através do Serviço ou por anunciantes é protegido por direitos autorais, marcas comerciais, marcas de serviço, patentes ou outros direitos e leis de propriedade. Exceto conforme expressamente permitido pela lei aplicável ou autorizado pela DIRECTNUV ou anunciantes. Você concorda em não modificar, alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir ou criar obras derivadas com base no Serviço ou no Software, no todo ou em parte, exceto até o limite aprovado.

A DIRECTNUV concede-lhe um direito e uma licença pessoal, não transferível e não exclusiva para usar o Serviço, desde que você não (e não permita que terceiros) copie, modifique, crie um trabalho derivado, engenharia reversa, faça a montagem reversa ou tente detectar qualquer código-fonte do Serviço. Você concorda em não modificar o Serviço de qualquer maneira ou forma, nem usar versões modificadas do Serviço, incluindo (sem limitação) com a finalidade de obter acesso não autorizado ao Serviço. Você concorda em não acessar o Serviço por qualquer outro meio que não seja através da interface fornecida pela DIRECTNUV para uso ou acesso ao Serviço.

O uso comercial da DIRECTNUV como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem como os logos, marcas, insígnias, layout da Plataforma, conteúdo das telas relativas aos serviços da Plataforma e o conjunto de programas, bancos de dados, redes e arquivos que permitem que o Usuário acesse e use sua conta, são de propriedade da DIRECTNUV e estão protegidos pelas leis e pelos tratados internacionais de direito autoral, de marcas, de patentes, de modelos e de desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo com autorização expressa da DIRECTNUV.

É vedada a utilização de dispositivo, software ou outro recurso que possa interferir nas atividades e nas operações da Plataforma, bem como nas contas ou em seus bancos de dados. Qualquer intromissão, tentativa de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual e as proibições estipuladas nestes Termos tornará o responsável passível de sofrer os

efeitos das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui previstas, sendo ainda responsável por indenizar a DIRECTNUV ou seus Usuários por eventuais danos causados.

10. RENÚNCIA DE GARANTIAS

VOCÊ EXPRESSAMENTE ENTENDE E ACEITA QUE:

1. O USO DO SERVIÇO É POR SEU ÚNICO RISCO. O SERVIÇO É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ" E "COMO DISPONÍVEL". A DIRECTNUV E SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, OFICIAIS, EMPREGADOS, AGENTES, PARCEIROS E LICENCIANTES EXCLUEM EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO.

2. A DIRECTNUV E SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, OFICIAIS, EMPREGADOS, AGENTES, PARCEIROS E LICENCIANTES NÃO GARANTEM QUE: (i) O SERVIÇO ENCONTRARÁ OS SEUS REQUISITOS; (ii) O SERVIÇO SERÁ ININTERRUPTO, TEMPORÁRIO, SEGURO OU LIVRE DE ERROS; (iii) OS RESULTADOS QUE PODEM SER OBTIDOS DO USO DO SERVIÇO SERÁ PRECISO OU CONFIÁVEIS; (iv) A QUALIDADE DE QUALQUER PRODUTO, SERVIÇO, INFORMAÇÃO OU OUTROS MATERIAIS COMPRADOS OU OBTIDOS POR VOCÊ, ATRAVÉS DO SERVIÇO ENCONTRARÃO AS SUAS EXPECTATIVAS; E (v) QUAISQUER ERROS NO SOFTWARE SERÃO CORRIGIDOS.

3. QUALQUER MATERIAL DESCARREGADO OU OBRIGADO DE OUTRA FORMA ATRAVÉS DO USO DO SERVIÇO É ACESSADO À SUA PRÓPRIA DESCRIÇÃO E RISCOS, E SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO AO SEU SISTEMA DE COMPUTADOR OU PERDA DE DADOS QUE RESULTEM DO DESCARREGAMENTO DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL.

4. NENHUM AVISO OU INFORMAÇÃO, SEJA ORAL OU ESCRITA, OBTIDO POR VOCÊ DA DIRECTNUV OU ATRAVÉS OU A PARTIR DO SERVIÇO, CRIARÁ QUALQUER GARANTIA NÃO EXPRESSAMENTE INDICADA NOS TERMOS DE USO.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

VOCÊ EXPRESSAMENTE ENTENDE E CONCORDA QUE A DIRECTNUV E SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, OFICIAIS, EMPREGADOS, AGENTES, PARCEIROS E LICENCIANTES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU EXEMPLARES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A DANOS POR PERDA DE LUCROS, BOAS PRÁTICAS DE USO, DADOS OU OUTRAS PERDAS INTANGÍVEIS (MESMO QUE A DIRECTNUV TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS), RESULTANDO DE: (i) O USO OU A INCAPACIDADE DE USAR O SERVIÇO; (ii) O CUSTO DE CONTRATOS DE MERCADORIAS SUBSTITUTAS E SERVIÇOS RESULTANTES DE QUAISQUER MERCADORIAS, DADOS, INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS OU OBTIDOS OU MENSAGENS RECEBIDAS OU TRANSAÇÕES ENTRADAS ATRAVÉS OU A PARTIR DO SERVIÇO; (iii) ACESSO NÃO AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO DE SUAS TRANSMISSÕES OU DADOS; (iv) DECLARAÇÕES OU CONDUTA DE QUALQUER TERCEIRO NO SERVIÇO. QUALQUER INDENIZAÇÃO DA DIRECTNUV À VOCÊ SOB ESSES TERMOS FICARÁ LIMITADA A 3 (TRÊS) VEZES O VALOR DA ÚLTIMA ASSINATURA PAGA.

Ao se cadastrar e optar por utilizar os serviços apresentados pela DIRECTNUV, o Usuário o faz por sua conta e risco exclusivos. A DIRECTNUV recomenda que o uso da Plataforma seja realizado com bom senso e cautela, não se responsabilizando pelos danos diretos ou indiretos decorrentes da sua utilização.

O acesso à imagem é de único e exclusiva responsabilidade do Usuário, a DIRECTNUV não tem acesso a nenhuma imagem que o Usuário venha a ter na plataforma.

O Usuário aceita a fornecer imagens de câmeras externas direcionados a vias públicas dele ao sistema de inteligência da PM do estado dele, a DIRECTNUV continua sem ter o acesso a câmera do Usuário, porém, o usuário tem ciência que um terceiro, o Órgão de Policiamento do Estado terá acesso.

A DIRECTNUV não tem responsabilidade direta por quaisquer danos morais ou materiais relacionados à conduta culposa ou dolosa dos Usuários durante a utilização dos serviços contratados. A DIRECTNUV estará isenta de qualquer dano ao qual não tiver dado causa, devendo ser ressarcida direta ou indiretamente, de forma regressiva, pelo Usuário ou terceiro envolvido.

A DIRECTNUV não garante que a Plataforma estará sempre livre de erros, interrupções, oscilações ou perdas de conteúdo armazenado, não podendo, dessa forma, ser responsabilizada por danos morais ou materiais causados aos Usuários, bem como por eventuais lucros cessantes, em virtude de qualquer inconsistência no funcionamento da Plataforma.

A DIRECTNUV não responderá por quaisquer danos ou prejuízos causados em seu(s) aparelho(s) celular(es), computador(es) ou qualquer outro equipamento eletrônico, como resultado do uso da Plataforma.

A DIRECTNUV não será responsável por erros ou interrupções no fornecimento de informações por sistemas independentes de prestação de serviços, incluindo os sistemas de pagamento, servidores e os serviços de localização no sistema de geoposicionamento (GPS). Tais sistemas somente buscam trazer maior conveniência aos Usuários.

A DIRECTNUV não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos pelo Usuário em razão de falhas em sua conexão com a internet, com o seu provedor, no sistema operacional ou servidor utilizados pelo Usuário, decorrentes de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior.

A DIRECTNUV também não será responsável por qualquer vírus, trojan, malware, spyware ou qualquer software que possa danificar, alterar as configurações ou infiltrar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, da utilização ou da navegação na internet, ou, ainda, como consequência da transferência de quaisquer dados e informações.

O Usuário atesta que utiliza os serviços da Plataforma por sua livre e desimpedida escolha e reconhece e aceita como de sua inteira responsabilidade e risco a utilização da Plataforma, bem como as consequências e resultados de seu uso.

O Usuário reconhece e declara que compreende e tem consciência de todos os riscos envolvidos na utilização da Plataforma e na consequente contratação de seus serviços, se comprometendo a empregar a diligência e os cuidados razoavelmente necessários e esperados de alguém que contrata os serviços proporcionados pela Plataforma.

O Usuário reconhece e concorda que a DIRECTNUV apenas realiza uma verificação prévia dos Usuários cadastrados em sua base de dados por meio da análise de informações e documentações prévias básicas exigidas no momento do cadastro e relacionadas no presente Termo, não se responsabilizando pelos atos de seus Usuários.

O Usuário compromete-se a não produzir ou veicular na Plataforma qualquer conteúdo que contenha violência, pornografia, dano à imagem ou seja de qualquer forma ilícito ou contrário à moral e aos bons costumes, reconhecendo sua responsabilidade exclusiva sobre tais atos e suas consequências.

Os Usuários reconhecem que a DIRECTNUV não possui qualquer obrigação de verificar a veracidade das informações por eles fornecidas.

A DIRECTNUV concede ao Usuário uma licença (i) pessoal, (ii) não transferível (iii) não exclusiva, (iv) limitada, (v) não comercial e (vi) revogável, para uso da Plataforma em seu celular, tablet ou computador, em conformidade com as condições previstas nestes Termos. A DIRECTNUV reserva-se todos os direitos à Plataforma que não estejam expressamente concedidos aqui.

A Contratada não se responsabiliza por danos sofridos pelo Usuário em razão de cópia, transferência, distribuição ou qualquer outra forma de utilização de conteúdo protegido disponibilizado na Plataforma.

12. COMPROMISSO DE SERVIÇO

A DIRECTNUV compromete-se a empregar os maiores esforços a fim de manter a Plataforma ininterrupta ao Usuário no período de tempo total de um ciclo de cobrança mensal. Mas, a DIRECTNUV não garante que o serviço não será interrompido ou ficará livre de erros. A DIRECTNUV não garante níveis específicos de tempo de atividade mensal em relação ao serviço.

13. AVISOS

A DIRECTNUV pode fornecer avisos, incluindo aqueles relativos a alterações nos Termos de Uso, entre outros, e-mail, correio regular, postagens no Serviço ou outros meios razoáveis agora conhecidos ou desenvolvidos a seguir.

14. INFORMAÇÕES GERAIS

Total acordo: o Termo de Serviço constitui o acordo completo entre você e a DIRECTNUV e governa seu uso do Serviço, substituindo quaisquer acordos prévios entre você e a DIRECTNUV em relação ao Serviço. Quando a lei local está em conflito com estes Termos de Uso da DIRECTNUV, conforme eles se aplicam aos funcionários municipais, e existe um contrato entre a DIRECTNUV e a entidade, esse contrato ditará quaisquer exceções aos Termos de Serviço conforme se aplicam aos funcionários da entidade. Você também pode estar sujeito a termos e condições adicionais que podem ser aplicados quando você usa ou compra certos outros serviços DIRECTNUV, serviços afiliados, conteúdo de terceiros ou software de terceiros.

Renúncia e Divisibilidade dos Termos: a falha na DIRECTNUV para exercer ou fazer valer qualquer direito ou provisão dos Termos de Uso não constitui uma renúncia a tal direito ou provisão. Se qualquer disposição do Termo de Uso for considerada por um tribunal de jurisdição competente como inválida, as partes, no entanto, concordam que o tribunal deve esforçar-se para dar cumprimento às intenções das partes, conforme refletido na disposição, e as demais disposições do Termo de Uso permanecem em força total e efeito.

Este Termo não implica ou significa, de nenhuma forma, qualquer contrato de sociedade, mandato, franquia ou relação de trabalho entre a DIRECTNUV e os Usuários.

Os presentes Termos podem ser modificados pela Contratada a qualquer tempo e a seu único e exclusivo critério. Os novos Termos entrarão em vigor 10 (dez) dias após a publicação na Plataforma. No prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da publicação, o Usuário deverá manifestar, por meio do canal de comunicação fornecido pela empresa, sua discordância, caso não concorde com os termos alterados. Nesse caso, o vínculo contratual deixará de existir, desde que não haja valores em aberto. Não havendo manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou tacitamente os novos Termos, que continuará vinculando as partes.

Ao cadastrar-se como Usuário na Plataforma e aceitar eletronicamente os presentes Termos, por meio do clique no botão “Aceito os Termos de Uso”, o Usuário declara automaticamente e incondicionalmente estar de acordo com estes Termos e todas as demais políticas e regras disponibilizadas na Plataforma.

Caso qualquer cláusula, disposição, obrigação ou restrição destes Termos seja, por juízo competente ou outra autoridade, considerada inválida, nula ou inexecutável, todos os demais termos, disposições, obrigações e restrições deverão permanecer em pleno vigor e efeito, não podendo ser de forma nenhuma afetados, prejudicados ou invalidados.

A aceitação por qualquer uma das partes com relação a qualquer violação dos presentes Termos ou sua omissão no exercício de qualquer direito outorgado pelos mesmos, não será considerado como novação ou renúncia em relação a qualquer violação futura, seja semelhante ou não, ou ao exercício por qualquer uma das partes de qualquer direito futuro conferido por estes Termos.

Todos os itens destes Termos são regidos pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou a qualquer outro questionamento relacionado a estes Termos, as partes concordam em se submeter e apresentar ao foro da comarca em que se encontra a sede da empresa.

Quaisquer dúvidas, violação, sugestões ou reclamações a respeito dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso poderão ser dirigidas ao seguinte e-mail: violacao@directnuv.com.br

15. Do suporte

Em caso de qualquer dúvida, sugestão ou problema com a utilização da plataforma, o usuário poderá entrar em contato com o suporte, através do e-mail: suporte@directnuv.com.br, OU telefone +551132804900.

16. Da política de privacidade

Além do presente Termo, o usuário deverá consentir com as disposições contidas na respectiva Política de Privacidade a ser apresentada a todos os interessados dentro da interface da plataforma.

AO CLICAR EM “ACEITO”, VOCÊ RECONHECE EXPRESSAMENTE QUE LEU, COMPREENDEU E TOMOU AS MEDIDAS PARA CONSIDERAR SERIAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DESTE ACORDO, EM QUE SE COMPROMETE A FICAR OBRIGADO PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO, E QUE É LEGALMENTE COMPETENTE PARA CELEBRAR ESTE ACORDO COM A DIRECTNUV.